



SEÇÃO IV - DIVERSOS

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – CODEMA

MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM (RJ)

CAPÍTULO I – DO OBJETO

Art. 1º Este Regimento estabelece normas de organização e funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA, órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência nos assuntos referentes à proteção e à preservação ambiental do Município, criado pela Lei Municipal nº 1.291, de 09 de janeiro de 2004 e suas alterações.

CAPÍTULO II – DAS COMPETÊNCIAS DO CODEMA

Art. 2º São competências do CODEMA, além daquelas constantes no Código Ambiental do Município de Silva Jardim, as definidas no Art. 2º, da Lei 1.291/2004, em especial:

- I – propor à política ambiental do Município, colaborando nos programas intersetoriais e interinstitucionais de proteção e recuperação do meio ambiente, observada as legislações federal, estadual e municipal pertinentes, bem assim os acordos internacionais vigentes;
- II – propor normas e padrões para a conservação e a melhoria do meio ambiente no Município, com vistas à elevação da qualidade de vida de seus habitantes;
- III – analisar, propor e tomar ciência da implantação de unidades de conservação e assessorar a efetiva implantação das existentes;
- IV – colaborar nos planos e programas de expansão e desenvolvimento municipal, mediante recomendações referentes à proteção ambiental;
- V – propor e participar da elaboração de campanhas educativas relativas a problemas de saneamento básico, despoluição das águas, do ar e do solo, proteção da fauna e da flora e demais temas ambientais;
- VI – propor medidas que visem à integração com os demais municípios membros do Consórcio Intermunicipal para a gestão ambiental das bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira, e as UNIDADES DE CONSERVAÇÃO existentes na região, objetivando a solução integrada para os problemas ambientais comuns;
- VII – Opinar e aprovar o Plano Pluri-anual e suas possíveis alterações para conservação e recuperação do meio ambiente;
- VIII - Opinar sobre processos de licenciamento ambiental, quando pertinente;
- IX - Deliberar sobre atividades poluidoras e degradadoras do meio ambiente;
- X – Apoiar as ações do Fórum da Agenda 21 Local.

Art. 3º - Para prevenir ou corrigir os efeitos das atividades poluidoras ou degradadoras do meio ambiente no Município, o CODEMA deverá:

- I – examinar e propor:
 - a) alterações nas leis de uso do solo no Município;
 - b) definições relativas à coleta e ao tratamento de esgotos de qualquer natureza;
 - c) definições relativas ao recolhimento, seleção, tratamento e destino do lixo, de qualquer natureza;
 - d) definições relativas ao uso e proteção dos recursos hídricos
- II – cooperar no sentido de formar consciência pública da necessidade de proteger, conservar e melhorar o meio ambiente, inclusive incentivando a promoção de programações culturais e educacionais que levem a esses objetivos;
- III – propor diretrizes voltadas para a racionalização e o aperfeiçoamento da execução das tarefas previstas para implementar as ações de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;



IV – Solicitar aos órgãos competentes, nos casos de infração à legislação em vigor ou de inobservância de normas ou padrões estabelecidos, propondo a criação de mecanismos e instrumentos que viabilizem a efetiva fiscalização ambiental, no intuito de garantir sua eficácia;

V – Incentivar o intercâmbio com os órgãos das Administrações Federal, Estadual e Municipal, bem como os fóruns de atuação regional, com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para a defesa e recuperação do meio ambiente;

VI – responder consultas sobre matérias de sua competência, quanto ao conteúdo e à aplicação das normas e padrões de proteção ambiental.

CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º - A composição do CODEMA dar-se-á conforme a Lei 1.324/05 e suas alterações.

§1º - Para cada membro titular será indicado um suplente respectivo.

§2º - Para a representação das instituições não governamentais e das de moradores, havendo mais de um interessado, todos deverão indicar seus respectivos representantes, os quais elegerão, entre cada setor, o que ocupará a vaga.

§3º - Todas as instituições não governamentais deverão apresentar no ato da inscrição a ata da última eleição, indicando o representante legal.

§4º - A vaga de suplente poderá ser ocupada por membros de entidades com objetivos afins da titular.

Art. 5º - O mandato será de 2 (dois) anos, sendo facultada recondução.

CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO

Art. 6º - O CODEMA, instituído como órgão deliberativo, consultivo e de assessoramento da Prefeitura Municipal nos assuntos referentes à proteção e à preservação ambiental integra sistema de gestão ambiental do município e está vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 7º - O suporte administrativo e técnico, em caráter permanente ou eventual, indispensável ao funcionamento do CODEMA, será prestado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tanto em relação às instalações, material permanente, material de consumo e recursos humanos e financeiros, bem como em relação aos subsídios técnicos, arquivos e documentos administrativos.

Parágrafo Único – Após consulta ao Plenário do CODEMA, em caso de necessidade, a contratação de serviços de terceiros para suporte técnico poderá ser solicitada ao executivo Municipal.

CAPÍTULO V – DA ORGANIZAÇÃO

Art. 8º - O CODEMA terá a seguinte estrutura:

I - Plenário;

II – Presidência;

III – Secretaria Executiva;

IV – Câmaras Técnicas.

§ 1º - O Plenário é composto pelos membros titulares do CODEMA, ou seus respectivos suplentes, em caso de ausência do titular, com direito a voto nos atos do Conselho.

§ 2º - A Presidência será exercida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.

§ 3º - A Secretaria Executiva será exercida por um funcionário municipal especialmente indicado pelo Presidente para esta função, com aprovação do Plenário.



CAPÍTULO VI - DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Seção I - Do Plenário

Art. 9º - O Plenário é o órgão superior do CODEMA, encarregado de compatibilizar os planos, programas, projetos e atividades de proteção ambiental com as normas que regulam o assunto.

Art. 10 - Cabe ao Plenário:

- I - discutir e deliberar sobre assuntos voltados à consecução das finalidades do CODEMA, previstas neste Regimento;
- II - apreciar as matérias que lhe sejam encaminhadas;
- III - apreciar os atos oriundos da Presidência e da Secretaria Executiva, quando proferidos "ad referendum" do Conselho;
- IV - deliberar sobre alterações do Regimento Interno do Conselho;
- V - propor e aprovar os assuntos da pauta e a designação dos respectivos Relatores;
- VI - aprovar o Calendário das Reuniões;
- VII - dispor sobre as normas e aprovar atos relativos ao funcionamento do CODEMA;
- VIII - convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto;
- IX - opinar sobre a celebração de convênios de intercâmbio ou de cooperação técnica e institucional, relacionados aos assuntos de meio ambiente;
- X - deliberar sobre os casos omissos no presente Regimento;
- XI - Propor a criação de câmaras técnicas nas necessidades que se apresentarem.

Art. 11 - São obrigações dos membros do CODEMA:

- I - comparecer às reuniões;
- II - debater e votar as matérias em discussão;
- III - Apresentar opinião a respeito dos assuntos discutidos em pauta e constantes em ata;
- IV - Participar dos grupos de trabalho e/ou câmaras técnicas quando solicitados.

Art. 12 - No exercício de suas funções, os membros do CODEMA poderão:

- I - propor temas e assuntos à discussão e deliberação do Plenário;
- II - requerer informações e esclarecimentos à Presidência ou à Secretaria Executiva.

Art. 13 - Os membros do Plenário poderão ser representados pelos respectivos suplentes, previamente designados, em suas faltas ou impedimentos.

Art. 14 - A presença mínima de metade mais um dos Conselheiros formalizará a maioria simples, que estabelecerá "quorum".

Parágrafo único - na segunda chamada, que será realizada 30 minutos após o horário marcado para o início da reunião, a presença mínima de 1/3 dos Conselheiros estabelecerá "quorum".

Art. 15 - Após as discussões os assuntos que compõem a pauta serão votados pelo Plenário, sendo aprovados por metade mais um dos membros presentes.

Seção II - Da Presidência

Art. 16 - A Presidência do CODEMA é exercida pelo Secretário de Meio Ambiente de Silva Jardim e, em caso de ausência, impedimento ou vacância, pelo subsecretário.

Parágrafo único - Na ausência do Presidente e do seu suplente, o Conselho será presidido pelo Secretário Executivo.



Art. 17 - Compete à Presidência do CODEMA:

- I – convocar e dirigir as Reuniões do Plenário;
- II – submeter ao Plenário os expedientes oriundos da Secretaria Executiva;
- III – encaminhar à votação as matérias submetidas à apreciação do Plenário;
- IV – despachar o expediente;
- V – determinar a execução de atividades aprovadas pelo Plenário;
- VI – fazer cumprir as decisões do Plenário;
- VII – decidir, *ad referendum* do Conselho, sobre matérias inadiáveis ou de urgência, submetendo sua decisão, fundamentadamente, à apreciação do Plenário na reunião seguinte;
- VIII – adotar as providências administrativas necessárias ao andamento dos processos;
- IX – propor ao Plenário o Calendário de Reuniões;
- X – exercer a representação do CODEMA quando necessário;
- XI – fazer cumprir o Regimento Interno;
- XII – exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Plenário.
- XIII – propor a criação de grupos de trabalho e/ou câmaras técnicas para discutir assuntos específicos;

Seção III – Da Secretaria Executiva

Art. 18 - Os serviços da Secretaria Executiva serão exercidos por funcionário escolhido na forma do § 3º do art. 8º.

Art. 19 - São competências da Secretaria Executiva:

- I – receber, registrar os documentos enviados ao Conselho;
- II – planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da Secretaria Executiva;
- III – assessorar administrativamente a Presidência e o Plenário do Conselho;
- IV – subsidiar operacionalmente os Relatores, Conselheiros e Suplentes;
- V – executar os trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Presidente do Conselho;
- VI – organizar e manter arquivo da documentação relativa às atividades do Conselho;
- VII – encaminhar ao Gabinete do Prefeito as solicitações de recursos humanos, técnicos, administrativos e financeiros necessários ao desempenho das atividades do CODEMA;
- VIII – colher dados e informações dos setores da Administração Direta e Indireta Municipal, necessárias às atividades do Conselho;
- IX – preparar e distribuir a convocação e a respectiva pauta das reuniões aos Conselheiros, titulares e suplentes, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;
- X – Notificar as reuniões extraordinárias do CODEMA, com antecedência mínima de 72 horas, a pedido do Presidente, informando aos Conselheiros, nesta oportunidade, a pauta das reuniões;
- XI – secretariar as reuniões do CODEMA;
- XII – elaborar as atas das reuniões e a redação final de todos os documentos que forem expedidos pelo Conselho.

CAPÍTULO VII - DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 20 - A Presidência do Conselho poderá, ouvidos os demais membros, constituir Câmaras Técnicas, de caráter temporário, em conformidade com o Artigo 8º, Inciso IV, deste Regimento.

§ 1º – O Conselho poderá constituir tantas Câmaras Técnicas, quantas forem necessárias, compostas preferencialmente por Conselheiros e especialistas de reconhecida competência.

§ 2º – As Câmaras Técnicas têm por finalidades estudar, analisar e propor soluções através de pareceres concernentes aos assuntos que forem discutidos em reunião do Conselho.



§ 3º – As Câmaras Técnicas serão formadas por no mínimo dois membros do Conselho, titulares ou suplentes, onde um deles será o coordenador e o outro o relator, e por demais representantes das instituições participantes do Conselho ou não, sugeridos pela Presidência ou pelos Conselheiros e aprovados pelo Plenário.

§ 4º – Na composição das Câmaras Técnicas, deverá ser considerada a competência e afinidade das representações com o assunto a ser discutido.

§ 5º – Os membros indicados em sessão plenária para participar das Câmaras Técnicas não poderão ser substituídos posteriormente, a não ser por nova deliberação do Plenário.

Art. 21 - As decisões das Câmaras Técnicas serão tomadas por votação da maioria simples de seus membros, cabendo o voto de desempate ao seu Coordenador.

§ 1º – As proposições das Câmaras Técnicas deverão ser encaminhadas ao Plenário para apreciação e aprovação por maioria simples dos membros presentes.

Art. 22 - As Câmaras Técnicas poderão estabelecer regras específicas para seu funcionamento, desde que aprovadas pela maioria de seus membros, obedecendo o que dispõe esse Regimento.

CAPÍTULO VIII - DAS REUNIÕES PLENÁRIAS

Art. 23 - O Plenário do CODEMA reunir-se-á ordinária e extraordinariamente, na forma prevista neste Regimento Interno.

§ 1º - As reuniões ordinárias serão realizadas uma vez a cada dois meses, em data e hora a serem estabelecidos na ata da reunião ordinária imediatamente anterior, ou a partir de calendário anual de reunião, previamente publicado.

Art. 24 - Poderão participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto, técnicos ou assessores indicados por seus membros, no máximo de 2 (dois) por Conselheiro e pessoas convidadas pelo Presidente.

Parágrafo único – As reuniões serão abertas ao público.

Art. 25 - As reuniões do Plenário obedecerão à seguinte ordem;

I – abertura e instalação dos trabalhos pelo Presidente do Conselho;

II – leitura, discussão, aprovação e assinatura da Ata dos assuntos tratados na reunião anterior, facultados os pedidos de retificação;

III – apresentação e relato de processos;

IV - debates e votações;

V – agenda livre para serem debatidos ou levados ao conhecimento do Plenário assuntos de interesse geral, apresentados pelos Conselheiros ou por pessoas convidadas pelos mesmos ou pelo Presidente;

VI – encerramento da reunião pelo Presidente do Conselho.

Parágrafo único – A discussão e aprovação de matéria de caráter urgente e relevante, não incluída na pauta, dependerá de deliberação do Plenário.

Art. 26 - Durante a exposição da matéria pelos Relatores não serão permitidos apartes.

Parágrafo único - Os membros do Conselho, nos debates, farão uso da palavra, que será concedida pelo Presidente, na ordem em que for solicitada.

Art. 27 - Anunciado pelo Presidente o encerramento das discussões, os Conselheiros poderão pedir vistas relativas à matéria analisada.

§ 1º - Em havendo pedido de vistas, o conselheiro poderá solicitar cópias e apresentar a Secretaria Executiva suas considerações com no mínimo 15 dias antes da reunião para votação.



Art. 28 - A votação será aberta, em regra, simples, podendo também ser nominal a requerimento de algum Conselheiro e mediante aprovação da maioria, caso em que ficará registrada na ata a posição de cada Conselheiro presente.

Parágrafo único – Os Conselheiros que se julgarem impedidos abster-se-ão de votar.

Art. 29 - Das atas das reuniões do Conselho constarão:

I – local, data e hora da abertura da reunião;

II – o nome dos Conselheiros presentes;

III – a justificativa dos Conselheiros ausentes;

IV – o sumário do expediente, relação das matérias lidas, registro das proposições apresentadas e das comunicações transmitidas;

V – o resumo das matérias incluídas na pauta, com a indicação dos Conselheiros que participaram dos debates, designações e encaminhamentos de relatores;

VI – declaração de voto, se requerido;

VII – deliberações e atos do CODEMA.

§ 1º - A cópia da ata da reunião anterior será enviada pela Secretaria Executiva aos Conselheiros juntamente com a convocação para a próxima reunião do Plenário.

§ 2º - As atas poderão ser disponibilizadas por meio digital, sendo dada publicidade através da página oficial da Prefeitura Municipal de Silva Jardim.

CAPÍTULO IX – DOS ATOS DO CONSELHO

Art. 30 - São atos do CODEMA:

I – Resoluções;

III – Propostas;

IV – Recomendações;

Art. 31 - Resoluções são manifestações do CODEMA sobre matérias que lhe sejam submetidas à apreciação, votadas pelo Plenário, em maioria simples e assinadas pelo Presidente;

Parágrafo único – As Resoluções poderão ser publicadas em veículos de divulgação locais, se assim deliberar o Conselho.

Art. 32 – Propostas e Recomendações são encaminhamentos de medidas que visam o cumprimento das competências do CODEMA ou de medidas cuja adoção esteja além de competências do Conselho.

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 – O comparecimento dos Conselheiros titulares, ou de seus suplentes, quando for o caso, às reuniões ordinárias e extraordinárias é obrigatório, devendo a ausência ser justificada.

§ 1º – As entidades e órgãos representados, que ocupem a vaga de titular, deverão ser informados pela Secretaria sempre que se verifique a ausência da representação em 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 3 (três) intercaladas.

§ 2º – Na ausência do Conselheiro titular, seu suplente assume a vaga automaticamente, sem necessidade de notificação prévia.

§ 3º – Os membros suplentes presentes, na ausência do seu titular, quando da abertura e instalação dos trabalhos, assumirá a vaga por toda duração da plenária;

Art. 34 - O Plenário deliberará sobre a perda do mandato do Conselheiro que faltar a mais de 2 (duas) sessões consecutivas ou 3 (três) intercaladas no período de 1 (um) ano.



Art. 35 - Os trabalhos do CODEMA deverão ser divulgados à comunidade através de um Relatório Anual.

Art. 36 - Os membros do Conselho poderão apresentar propostas de alteração do Regimento Interno.

§ 1º - As propostas de alteração serão encaminhadas à Secretaria Executiva para distribuição a todos os Conselheiros, junto com a agenda da reunião seguinte.

Art. 37 - Os casos omissos serão decididos pelo plenário CODEMA.

Art. 38 - Este regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação pelo plenário do CODEMA.

Silva Jardim, 11 de dezembro de 2012.

Aprovado em reunião extraordinária em 11 de dezembro de 2012.